

## 주 의 요 구

1. 제 목 : 공탁금 관리·회수 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부 등 7개 지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」에 따라 금융회사 등으로부터 인수한 부실채권과 관련하여 담보공탁, 변제공탁 및 집행공탁<sup>1)</sup> 등을 원인으로 발생한 공탁금을 회수 및 관리하는 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제4조에 따르면 채권관리 부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 채권관리시스템에 입력하여 회수대책을 수립하도록 되어 있고, 채권 주무부점<sup>2)</sup>은 매분기 공탁금 등의 관리현황을 총괄하여 담당 이사에게 보고하도록 되어 있다.

---

1) 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」에 따른 공탁금의 종류

1. 담보(보증)공탁 : 가압류·가처분 등 신청시 법원의 명령으로 공탁한 것
2. 변제(해방)공탁 : 채무자 등이 변제 또는 토지수용 보상금 지급을 위해 공탁한 것
3. 집행(배당)공탁 : 강제집행 등 절차에서 발생한 집행목적물을 채권자에게 지급하도록 공탁소에 지급위탁한 것

2) 무담보채권 주무부점은 가계지원총괄처, 담보채권 주무부점은 채권인수처임

따라서 채권관리부점은 공탁금 등의 효율적인 관리를 위해 공탁금 등에 대한 관련정보를 채권관리시스템에 입력<sup>3)</sup>하는 한편 회수대책을 수립하고, 회수 사유 발생 시 공탁금을 즉시 회수하여야 하며 공탁금을 회수한 때에는 담보공탁의 경우에는 관련 선급금을 정리하고, 변제 및 집행공탁은 관련 채무 등에 충당<sup>4)</sup>하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 반복지적사항 감사대상 기간인 6개월(2020. 5. 1.~10. 31.) 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부가 가계재기지원처에 제출한 매분기 무담보채권 관련 공탁금 관리 현황 보고 및 공사 포괄계좌에 입금된 공탁금 회수 내역 등을 통해 공탁금 관리·회수 현황을 점검한 결과

### 이) 공탁금 등 발생 및 회수 내용 전산입력 불철저

감사대상기간 중 공탁금이 발생하여 채권관리시스템에 공탁금 발생 및 회수정보를 입력해야 하는 건은 [표 10]과 같이 총 118건으로

□□□□지역본부 소관 채무자 ○○○ 채권의 경우 ◎◎지방법원 자동차임의경매 사건의 배당기일인 2019. △. △. 공사에게 1,640천 원이 배당되었는데도 배당기일에 참석하지 않아 위 배당금이 같은 법원으로 공탁처리된 후 175일이 지난 2020. △. △.에서야 공탁금 발생 내역을 채권관리시스템에 입력하는 등

---

3) 법원에 배당금 등이 공탁되었을 경우에는 「회계사무세칙」 제115조(계정과목)에 따라 “(차변) 공탁금 / (대변)공탁금대충금”의 전표를 발생시켜 재무상태표부표의 자산계정에서 공탁금을 확인할 수 있도록 되어 있음

4) 법원이 배당절차를 개시하여 배당기일에 배당표가 확정되는 경우 변제제공의 효력이 발생하므로 채권자는 배당기일에 참석하여 배당금을 즉시 수령하여야 하며, 집행권원 부재 등의 사유로 배당기일에 회수할 수 없는 경우에는 집행권원을 신속하게 획득하여 회수지연에 따른 채무자의 연체이자 부담이 최소화되도록 하여야 함

[표 10] 공탁금 정보 미입력 현황

(단위 : 건, %)

| 부점       | 공탁금<br>발생 및 회수<br>입력대상 건수<br>(A) | 공탁금 발생 내용 입력 여부 |                |                          |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
|          |                                  | 정상 입력           | 지연 입력 등<br>(B) | 지연 입력 등<br>비율<br>(C=B/A) |
| 12개 지역본부 | 118                              | 99              | 32             | 27.1                     |

“기재생략”

주) [표 10]의 ‘정상 입력’에는 감사대상기간(2020. 5. 1.~10. 30.)의 공탁금 발생 및 회수 건수를 포함하고 있으나 ‘지연 입력 등’에는 감사대상기간의 지연 입력 등 건수 외에도 2019. 10. 1.부터 2020. 4. 31.까지의 지연 입력 등 건수를 포함하고 있음

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

□□□□지역본부 등 6개 지역본부에서 공탁금 발생 사실을 인지 하였는데도 공탁금 발생 내용을 7영업일 이상 지연하여 입력하거나 입력하지 않은 건이 32건(비율 27.1%)이 있었다.

## ii) 공탁금 지연 회수

또한 감사대상기간 중 집행권원 확보 등을 통해 공탁금을 14영업일 이내에 회수해야하는 건은 [표 11]과 같이 80건으로

□□□□지역본부 소관 채무자 ○○○○(주) 채권의 경우 이미 집행 권원이 확보된 채권으로 ◎◎지원 부동산강제경매 사건의 배당기일인 2020. △. △. 공사에 배당된 28,810천 원을 즉시 수령할 수 있었는데도 배당 기일에 참석하지 않아 위 배당금이 같은 법원으로 공탁처리된 후 75일이 지난 같은 해 △. △.에서야 공탁금을 회수하는 등

□□□□지역본부 등 6개 지역본부에서 공탁금 회수 사유가 발생하였는데도 회수가능일로부터 14영업일 이내에 공탁금을 회수하지 않은 건이 37건(비율 46.3%)으로 확인되었다.

[표 11] 공탁금 지연 회수 현황

(단위 : 건, %)

| 부점       | 회수 대상<br>공탁금 건수 <sup>주)</sup><br>(A=B+C) | 정상 회수<br>(B) | 지연 회수 등      |                     |
|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|          |                                          |              | 지연 회수<br>(C) | 지연 회수 비율<br>(D=C/A) |
| 12개 지역본부 | 80                                       | 43           | 37           | 46.3                |

“기재생략”

주) [표 10]의 ‘공탁금 발생 건수’와 [표 11]의 ‘회수 대상 공탁금 건수’의 차이는 [표 11]의 공탁금은 감사대상기간 이전에 발생하여 감사대상기간 중 회수대상인 공탁금과 제3채무자가 공탁한 공탁금에 대한 배당기일에 회수하는 공탁금 등(채권관리시스템 입력 불필요)이 포함되기 때문임

※ 세부 명세는 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 7개 지역본부는 감사 결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장 등 7개 지역본부장\*은 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제4조에 따라 공탁금 발생 및 회수 시 채권관리 시스템에 공탁금 정보를 입력하여 공탁금을 관리하고, 회수사유가 발생한 공탁금은 지체 없이 회수하는 등 공탁금 관련 업무를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

\* 대상 부점 : 서울동부지역본부, 부산지역본부, 경기지역본부, 광주전남지역본부, 대전충남지역본부, 대구경북지역본부, 인천지역본부